

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE BAYAMÓN

JOSÉ LEBRÓN ROSA DBA
OBSERVADORX PRESS CO

RECURRENTE

V.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO

RECURRIDO

CIVIL NÚM.: SJ2025CV10933

SALÓN: 507

SOBRE: RECURSO ESPECIAL DE
REVISIÓN JUDICIAL PARA EL
ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

OPOSICIÓN A “SOLICITUD DE REMEDIO”

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE el Gobierno de Puerto Rico, por sí y en representación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (“DDEC”), a través de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, INFORMA Y SOLICITA:**

El 12 de marzo 2025, **sin esperar por una contestación de la parte recurrida y sin pagar los aranceles correspondientes**, la parte recurrente presentó una *Solicitud de Remedio* con el propósito de que se reséñale la vista del 19 de marzo de 2026 ya que sostiene no ha tenido oportunidad de reunirse con su cliente para evaluar los documentos sometidos. Ahora bien, tal solicitud de la parte recurrente ostensiblemente incumple con las exigencias de la Regla 8.5 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 8.5 y Regla 17 de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En este extremo, la Regla 8.5 de Procedimiento Civil, *supra*, la cual es diáfana en que “[s]erá el deber de la parte que haga tal solicitud sugerir al menos tres fechas para el nuevo señalamiento, **después de haber verificado que la parte contraria no tenga conflicto respecto a las fechas sugeridas.**” (Énfasis suplido). Mientras que la Regla 17 de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que:

A.

B. **Cualquier solicitud de suspensión o transferencia de vista en casos civiles por conflicto de calendario deberá presentarse, con notificación a la otra parte, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del señalamiento.** Cuando medien circunstancias extraordinarias imprevisibles y fuera del control de las partes o de sus representantes legales, deberá solicitarse la suspensión en un término razonable.

C. La parte que con anterioridad a la celebración de una vista presente una moción de suspensión, de transferencia de vista o de turno posterior, o una estipulación de suspensión, o que solicite verbalmente una suspensión el día de la vista, deberá someter junto con su solicitud no menos de tres (3) fechas disponibles para la celebración de aquélla, luego de asegurarse de que estén comprendidas dentro del período para el cual el salón de sesiones en cuestión esté señalando casos. **Deberá certificar, además, que todas las partes tienen también disponibles esas fechas.** Este señalamiento tendrá prioridad sobre otros. **La parte promovente deberá presentar los aranceles de suspensión correspondientes, excepto cuando medie estipulación de suspensión, situación en la cual todas las partes cancelarán el arancel.**

D. ...

Aun cuando las reglas procesales en torno a las transferencias de vista exigen un diálogo y acuerdo con la parte contraria, la parte recurrente en este caso optó por solicitar unilateralmente la transferencia de la vista, sin esperar una respuesta de la representación legal de la parte recurrida sobre su disponibilidad para las fechas sugeridas. Peor aún, la parte recurrente solicitó la transferencia de vista fuera del término de quince (15) días que provee la Regla 17 Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sin pagar los aranceles correspondientes. Es decir, bajo este este cuadro procesal, la parte recurrente no certificó que la parte adversa tenía las fechas seleccionadas disponibles, ni presentó los aranceles de suspensión correspondientes. Por lo cual, la solicitud de la parte recurrente debe rechazarse de plano ante el incumplimiento craso con las reglas procesales.

La parte compareciente sostiene que la vista del 19 de marzo de 2026 se debe mantener vigente ya que fue la fecha acordada por ambas partes en la vista celebrada el 17 de febrero de 2026. Cabe señalar que, la parte recurrente no puede escudarse en que no ha podido evaluar los documentos remitidos el 5 de marzo de 2026 para solicitar la transferencia de vista pues ha tenido semanas para revisarlos. También es improcedente la aseveración de la parte recurrente sobre las citaciones de testigos. No se puede perder

de perspectiva que esto es un Recurso Especial de Revisión Judicial al amparo de la Ley Núm. 141-2019 el cual no vislumbra un descubrimiento de prueba ni citaciones de testigos ni vistas evidenciarias. De lo contrario se frustraría el propósito para el cual fue gestada la Ley Núm. 141-2019 que es crear mecanismos procesales sencillos, ágiles y económicos de acceso real a documentos públicos. Así pues, se reitera que es innecesaria e incompatible con la Ley Núm. 141-2019. Y es que, la citación de testigos en este caso es improcedente ya que se acreditó que se le divulgó a la parte recurrente la información disponible responsiva a su petición, de modo, que se cumplió con los parámetros de la Ley Núm. 141-2019.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto, declare “No Ha Lugar” la petición de la parte recurrente y mantenga el señalamiento de la vista del 19 de marzo de 2026.

RESPETUOSAMENTE PRESENTADA.

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2026.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso simultáneamente a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil de 2009.

LOURDES L. GÓMEZ TORRES
Secretaria de Justicia

TANIA L. FERNÁNDEZ MEDERO
Secretaria Auxiliar de lo Civil

SAMUEL WISCOVITCH CORALI
Subsecretario Auxiliar de lo Civil

LORNA M. RIVERA FRANCO
Directora
División de Recursos Extraordinarios,
Política Pública y Ambiental

f/Wilda Irizarry Toro
WILDA IRIZARRY TORO
RÚA 21366
wilda.irizarry@justicia.pr.gov

División de Recursos Extraordinarios,
Política Pública y Ambiental
Departamento de Justicia
Apartado 9020192
San Juan, Puerto Rico 00902-0192
787-721-2900, Ext. 1306, 1307